

(P. del S. 908)

20^{ma} ASAMBLEA 4^{ta} SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA
Ley Núm. 195
Aprobada en 24 sept 2024

LEY

Para enmendar los incisos (d) y (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes” a fin de regular la práctica del deporte al aire libre para menores de edad en las escuelas y entidades deportivas dirigidas a niños y jóvenes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es sabido, la educación ocupa un alto sitio en la sociedad puertorriqueña. La Constitución de Puerto Rico reconoce en la Sección 5 de su Artículo II, que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Entre las competencias necesarias para el éxito de las diversas facetas de la educación de niños y jóvenes, se encuentra la integración y el desarrollo de una buena aptitud física.

Ante ello, resulta relevante fomentar una cultura estudiantil activa a través de una educación efectiva respecto a la importancia de las actividades físicas. Como consecuencia, la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” establece que las escuelas proveerán a todos sus estudiantes un mínimo de tres (3) horas semanales de educación física. Dispone además que, de conformidad a los recursos fiscales disponibles, se incluya la integración de instrumentos de tecnología moderna para proveer información sobre la educación física, tales como computadoras, equipos de comunicación y equipos audiovisuales, entre otros.

De otra parte, debemos reconocer que, en años recientes, debido a los cambios climáticos, el calentamiento global ha aumentado de manera significativa. Esto, ha ocasionado que las temperaturas en la Isla se eleven provocando olas de calor más frecuentes, duraderas e intensas; lo que puede repercutir en serias complicaciones para la salud de las personas y del medio ambiente.

Según el informe anual de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA, el 2024 fue el año más cálido desde que comenzaron los registros globales en 1850. Expertos en la materia alegan que un alto índice de calor puede ocasionar que la temperatura percibida sea mucho más alta que la temperatura real, pudiendo causar deshidratación y otros problemas de salud. Las altas temperaturas, combinadas con alta humedad, pueden sobrecargar el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, amenazando la salud de las personas que están expuestas de manera directa al sol o altos índices de calor, afectando su salud, seguridad y bienestar.

De ordinario, los menores de edad son más susceptibles a sufrir deshidratación y agotamiento por fuertes golpes de calor. En consecuencia, actividades físicas en condiciones extremas, pueden afectar el funcionamiento normal de su cuerpo, incluyendo el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. De igual manera, exposiciones prolongadas al sol pueden aumentar el riesgo de quemaduras y de cáncer de piel a largo plazo, principalmente en niños y adolescentes. En especial, ante la realidad de súbitos cambios climáticos que hacen dificultoso precisar la duración de las olas de calor.

Para ilustrar lo anterior, podemos destacar el caso de Zachary Martin, cariñosamente apodado por sus compañeros de los Riverdale Raiders como el “Gigante Gentil”, debido a su destacada altura de 6’4”, quien, durante un entrenamiento de acondicionamiento físico de fútbol americano en una escuela secundaria en 2017, sufrió un golpe de calor que le ocasionó la muerte. El joven futbolista de 16 años murió como consecuencia de hipertermia causada por la exposición al calor. Este lamentable suceso impulsó al Senado del Estado de la Florida a crear el “Zachary Martin Act”, en búsqueda de prevenir las situaciones causadas por la exposición al calor en los atletas de escuela secundaria. Esta Ley requiere que cada escuela pública que pertenezca a la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida (FHSAA, por sus siglas en inglés), disponga de una serie de artefactos de emergencias y un personal adiestrado para el reconocimiento y manejo de estrés por calor en cada competencia deportiva, práctica, entrenamiento o sesión de acondicionamiento, incluidas aquellas fuera del año escolar.

Está meridianamente claro que la salud y seguridad de los menores de edad constituye un asunto revestido de un interés público apremiante, el cual el Gobierno debe priorizar. Por ello, precisamos regular las circunstancias en las que menores de edad puedan practicar los deportes al aire libre, tanto en actividades de índole educativa como recreativa, debido al riesgo que las altas temperaturas de calor podrían causar.

Así las cosas, en ánimo de prevenir accidentes, y como parte de la política pública del Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico, comprometida con la salud escolar y comunitaria de fomentar prácticas deportivas seguras; conforme al reconocido poder de “*Parens Patriae*”, por el cual el Estado tiene la responsabilidad de procurar el cuidado y bienestar de los menores de edad; la Asamblea Legislativa considera meritorio implementar las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger a los menores de las posibles afecciones antes mencionadas que la exposición a los altos índices de calor pueden ocasionar.

Es nuestro deber garantizar el mejor porvenir de esta y las futuras generaciones. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa promueve esta Ley en aras de contrarrestar los efectos adversos que las altas temperaturas pueden ocasionar en los niños y jóvenes

deportistas, salvaguardando su salud, integridad física y fomentando prácticas deportivas seguras.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmiendan los incisos (d) y (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 8-2004, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 5. — Funciones y Competencias del Departamento de Recreación y Deportes.

El Departamento de Recreación y Deportes tendrá, pero sin limitarse a ello, las siguientes funciones y competencias:

- a) la formulación e implantación de la política deportiva y recreativa del Gobierno de Puerto Rico;
- b) ...
- c) ...
- d) el fomento de la organización deportiva en todos sus niveles y la tutela de las entidades deportivas en los términos de esta Ley y reglamentos que la implementen el Departamento, reconociendo la autonomía de las federaciones deportivas regidas por reglamentos internacionales, establecerá un diálogo continuo con estas para armonizar las medidas de protección contra el calor con las particularidades de cada disciplina. Se asegurará que las entidades deportivas cuyos equipos estén compuestos por menores de edad, cumplan con lo dispuesto en el inciso (g) de este Artículo, respecto a las medidas de protección contra los efectos de las altas temperaturas o altos índices de calor. Exigirá, además la responsabilidad de cada organización deportiva de proveer carpas o casetas para el abastecimiento de sombra, como zona de enfriamiento, y oasis de agua accesibles para los menores, designando una persona, que puede ser un padre voluntario o entrenador, cuya función sea monitorear el índice de calor y asegurar la hidratación periódica de los menores, así como un personal adiestrado en el reconocimiento y manejo de afecciones de estrés por calor. Los entrenadores y organizadores de torneos deberán completar una certificación del Departamento sobre “Fisiología del Calor en Niños” como parte de su educación continua.
- e) ...
- f) ...
- g) la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación y de conformidad con la Ley Núm. 193-2024, conocida como “Ley para Establecer el Plan de Acción del Departamento de Educación ante Episodios de Altas

Temperaturas”, de manera que favorezca y garantice un deporte eficaz y seguro que priorice la formación integral sobre la exigencia competitiva. En coordinación con el Departamento de Educación y tomando en consideración las recomendaciones de las federaciones deportivas, analizadas conforme a la intensidad, el formato y la duración propios de cada disciplina, se delimitará mediante reglamento las circunstancias en las que menores de edad puedan practicar deportes al aire libre. Dicho reglamento definirá el “riesgo a la salud” basado en la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), e incluirá un periodo obligatorio de 7 a 14 días de aclimatación gradual al calor al inicio de cada temporada deportiva. El reglamento dará consideración particular a la franja horaria de mayor exposición solar, comprendida entre las once de la mañana (11:00 a. m.) y las dos de la tarde (2:00 p. m.), a fin de restringir o reprogramar las prácticas, los entrenamientos y los eventos deportivos al aire libre durante dicho periodo. Se implementarán las medidas de seguridad necesarias para protegerles de las posibles afecciones que la exposición a los altos índices de calor pueden ocasionar. Disponiéndose, además, la prohibición de realizar actividades o eventos deportivos al aire libre, como medida de protección contra los efectos de las altas temperaturas, cuando las autoridades competentes determinen la posibilidad de riesgo a la salud por exposición al sol o al calor; sustituyendo dichas actividades por métodos equivalentes de educación física. De ser necesario llevar a cabo dichas actividades, deberán modificarse las reglas del evento o actividad deportiva en consulta con las federaciones respectivas cuando aplique, de manera tal que permita tiempos de descanso de un mínimo de cinco (5) minutos de sombra, como zona de enfriamiento, transcurrido un periodo máximo de quince (15) minutos bajo el sol.

Se exigirá al Departamento de Educación la acreditación de que el personal, empleado o voluntariado a cargo de estas actividades deportivas posea un adiestramiento en la identificación y manejo de afecciones a la salud por estrés de calor, y un curso básico de primeros auxilios. Así también, requerirá la implementación de un plan de acción de emergencia ante altos índices de calor, que incluya un método de enfriamiento mediante la inmersión en agua fría, o un medio equivalente, para aminorar rápidamente la temperatura interna del cuerpo cuando un estudiante presente síntomas de afección por calor.

h) ...

...

o) ...”

Sección 2.- El Departamento de Educación de Puerto Rico y las Entidades Deportivas incorporadas al Registro Público de Entidades Deportivas y Recreativas del

Departamento de Recreación y Deportes, dedicadas a menores de edad, deberán cumplir con lo dispuesto en esta Ley en un término no mayor de ciento ochenta (180) días laborables a partir de su aprobación; y rendirán un informe ante el Departamento de Recreación y Deportes sobre las gestiones realizadas, el cual deberá ser remitido a las Secretarías de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, conforme a lo aquí dispuesto.

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.